

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1778/2543

กระทรวงการคลัง
นาย สมัย ชาติมนตรี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์แล้วมีคำสั่งให้ส่งสำนวนเสนอศาลฎีกาถือว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาได้แต่โจทก์ได้ยื่นคำแถลงคัดค้านคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกามาพร้อมคำแก้อุทธรณ์ กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ ที่ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาได้ ศาลฎีกาจึงพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ส่งอุทธรณ์ของจำเลยต่อศาลฎีกา และให้ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์ของจำเลยใหม่

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ศก. 907 โดยนายฤทัย ก่อแก้ว ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่ทางราชการเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านบอน จำเลยบุกรุกเข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งแปลงเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ทางราชการได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานบุกรุกตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1847/2525 หมายเลขแดงที่ 2608/2526 ของศาลชั้นต้นศาลพิพากษาถึงที่สุดลงโทษ

จำเลยแล้ว แต่จำเลยยังไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ออกจากที่ดินพิพาทขอ
ให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทพร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ
ต้นไม้ออกไป

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของบิดาจำเลยซึ่งถึงแก่กรรมแล้วจึงตกเป็น
ของจำเลย จำเลยได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทพร้อมกับรื้อถอน
อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชผลต่าง ๆ ออกจากที่ดินพิพาท กับห้าม
จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาพิพากษายืน

เมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังแล้ว จำเลยยื่นคำร้องสรุป
ความว่า การฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินพิพาทของศาลฎีกาในคดีแพ่งที่พิพากษาให้
จำเลยแพ้คดีผิดพลาดไป ทำให้จำเลยต้องเสียสิทธิในทรัพย์สินซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ การพิจารณาพิพากษาคดีนี้ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ขอให้ศาลส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาหรือการบังคับคดีไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยโต้แย้งการฟังข้อเท็จจริงของศาลฎีกาว่าไม่ถูกต้อง และอ้างว่าศาลฎีกาดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่ได้กล่าวอ้างว่ากฎหมายที่ศาลฎีกาหยิบยกขึ้นวินิจฉัยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่จำเลยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกาเท่านั้น ไม่มีเหตุส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาพร้อมคำฟ้องอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ โจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์และคำแถลงคัดค้านคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนเสนอศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นส่งรับอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์แล้วมีคำสั่งให้ส่งสำนวนเสนอศาลฎีกานั้น ถือได้ว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาได้ แต่คดีนี้โจทก์ได้ยื่นคำแถลงคัดค้านคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกามาพร้อมคำแก้อุทธรณ์แล้ว กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ ที่ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้จำเลยยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาได้ การที่ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์ของจำเลยต่อศาลฎีกาจึงขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ส่งอุทธรณ์ของจำเลยต่อศาลฎีกาและให้ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์ของจำเลยใหม่

(สมศักดิ์ เนตรมัย-กนก พรรณรักษา-ปรีดี รุ่งวิสัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ